

****((الإيماء وأنواعه))****

****قال البيضاوي: الإيماء وأنواعه وهي ٥ أنواع:**

****الأول:** أن يترتب الحكم على الوصف من كلام الشارع بالفاء وتكون الفاء هي الرابطة بين الحكم والوصف أو الحكم في وحي لفظ الشارع أو الراوي، مثاله (١): والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (٢): (لا تقربوه طيباً) (٣): زنى ما عز فرجهم.**

**** فرع: ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية. وقيل: إذا كان مناسباً.**

**** لنا: أنه قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم قبيح وليس لمجرد الأمر فإنه قد يحسن فهو لسبق التعليل.**

**** قيل: الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم الدلالة في الكل.**

**** قلنا: يجب دفعا للاشتراك.**

((الشرح))**

****أولاً أركان القياس أربعة: الأصل - حكم الأصل - الفرع - العلة.**

**** العلة: هي الوصف المعلل للحكم.**

****السؤال: كيف نعرف العلة؟ كيف نعرف أن هذا الوصف علة للحكم؟****

هناك طرق كثيرة حددها العلماء بالترتيب ولها اسم آخر اسمها ****مسالك العلة****، ويعني الطريق لليلة أي الطرق التي يتوصل بها إلى العلة، كيف نعرف أن الوصف راجع للحكم أم عن طريق مسالك العلة.

****مسالك العلة:****

١- النص.

٢- الإجماع.

٣- الإيماء.

٤- المناسبة.

٥- الشبه.

٦- الدوران.

٧- السبر والتقسيم.

٨- تنقيح المناط.

**** ← النص: ****

يعني الشارع ينص على العلة إما صراحة أو بطريق الإنذار (الإيماء) كما في قول النبي ((إنما جعل الاستئذان لأجل البصر)) أي شرع الاستئذان لأجل البصر، الرسول ذكر العلة في الحديث أي. لا ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه.

#قوله تعالى ((ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)) العلة من عدم جواز الاستمتاع في زمن المحيض الأذى الذي يصيبها في هذا الوقت.

. - الإجماع: **

قد تكون العلة ثابتة بالإجماع مثل إجماع العلماء كلهم القائلين بالقياس على أن العلة في ثبوت الولاية سواء ولاية على النفس أو المال على الصغير، الصغير، والقبضة هي الصغير، فهنا العلة ثابتة بالإجماع.

** ← ٣- الإيماء: **

**** قال "الثاني": **** أي المسلك أو الطريق الثاني من الطرق الدالة على العلية الإيماء، وقدم الإيماء على الإجماع لأن من أنواع الإيماء التي هي اقتران الوصف بالحكم بالفاء ما اختلف فيه فمنهم من هو ما يعتبر من النص الظاهر والبعض اعتبره بأن الإيماء، ومرة نقول هذا المسلك قدمه على الإجماع.

**** قال "الثاني": **** أي المسلك الثاني من طريق العلة أي الطريق الثاني من الطرق الدالة على العلية لأن هو بعد النص وقدم على الإجماع لأن بعض أنواع الإيماء العلماء اعتبرها من النص ولأجل ذلك قدم على الإجماع.

**** الإيماء لغة: (الإشارة) ** فيقال أومئ إلى الشيء برأسه، يومئ إيماءً أي أشار إليه.**

**** اصطلاحاً: ** اقتران حكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً.**

**** تعريف آخر: ** عبارة عن استفادة التعليل بواسطة قرينة من القرائن.**

**** تعريف آخر: ** دلالة اللفظ على التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب.**

**** شرح التعريف الأول: ** أن الإيماء عبارة عن اقتران وصف بحكم بوصف.**

*** ** اقتران: ** الجمع بين الشيئين. قد يكون اقتران ذاتين بذات: اقتران الزوج بالزوجة. قد يكون اقتران حكم بوصف أو العكس.**

*** ** الإيماء: ** هو اقتران حكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف أو نظيره صالحاً للتعليل لهذا الحكم لكان بعيداً، يعني لكان الاقتران خالياً من الفائدة وخلوه من الفائدة عبث، والعبث يتنزه عنه كلام العقلاء من الناس فالشارع يتنزه عنه من باب أولى**

** ← الإيماء خمس أنواع: **

**** النوع الأول: اقتران الحكم بالوصف بالفاء - له أربع صور. ****

يعني أن يكون مذكور عندي حكم والعلة أو الوصف مقرون بالفاء، والوصف مقرون بحكم بعري الفاء يعني عندي حكم وعندي وصف والوصف مقرون بالفاء أو الفاء تدخل على الثاني منهما لأن الحكم ممكن يجي الأول أو العكس والوصف ممكن يجي الثاني وممكن العكس، المهم أن الفاء تدخل على الثاني منهما، فيتحصل من ذلك أربع صور.

**** الصورة الأولى: أن يتقدم الوصف ويتأخر الحكم في كلام الشارع فتدخل الفاء على الحكم. ****

**** مثال: ** قوله تعالى ((والزانية والزاني فاجلدوا)) .**

*** الوصف: الزنى.**

*** الحكم: وجوب الجلد.**

*** الفاء:** دخلت على الثاني وهو الحكم وهذا في كلام الشارع فيفهم من ذلك أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، علة وجوب الجلد هي الزنى، لا يجوز القول أن العلة هي اختلاط الأنساب، العلة هنا هي الزنى أما اختلاط الأنساب حكمة.

##الأحكام الشرعية تبنى على عللها لا على حكمها، فالحكم الشرعي يبنى على العلة وليس الحكمة لأن العلة من شروطها يشترط فيها أن تكون وصفاً ظاهراً فلا يجوز التعليل بالأوصاف الخفية ولا بد أن تكون العلة وصفاً منضبطاً، يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا اختلاف الأحوال ولا باختلاف الأزمان، والزنى هنا وصف منضبط يحصل في أي وقت اسمه زنى لو ما قولنا اختلاط الأنساب علة ممكن تكون مرتبة لوجوب الجلد والحكم.

****مثال آخر: ((والسارق والسارقة فاقطعوا))****

* الوصف: السرقة.

* الحكم: وجوب قطع اليد.

*** الفاء:** دخلت على الثاني منهما وهو الحكم في كلام الشارع فاستفدنا أن العلة من وجوب قطع اليد هي السرقة.

****مثال: قول الرسول ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له))****

* الوصف: الإحياء.

* الحكم: التملك.

*** الفاء:** دخلت على الثاني في كلام الرسول.

*** الاستفادة:** أن الإحياء علة للتمليك.

****الصورة الثانية:** أن يتقدم الوصف ويتأخر الحكم في كلام الراوي وتدخل الفاء على الثاني منهما وهو الحكم.

****مثال قول الراوي: ((زنى ماعز فرجم))****

* الوصف: الزنى.

* الحكم: الرجم لأنه محصن أي متزوج.

*** الفاء:** دخلت على الثاني على الحكم في كلام الراوي.

*** الاستفادة:** أن العلة في وجوب الرجم هي الزنى مع الإحصان لأن ماعز كان محصن.

****مثال آخر: قول الراوي ((سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد))****

* الوصف: السهو في الصلاة.

* الحكم: السجود في السهو.

*** الفاء:** دخلت على الحكم فسجد الرسول.

*** الاستفادة:** أن العلة في مشروعية سجود السهو هي السهو في الصلاة وهذا من كلام الراوي.

****الصورة الثالثة:** أن يتقدم الحكم ويتأخر الوصف في كلام الشارع فتدخل الفاء على

الثاني منهما وهو الوصف.

* **مثال: قول النبي ((عن المحرم الذي وقصته ناقته لا تقربوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مليباً))**

* الوصف: أن هو محرم وتوفى بسبب أن الناقة وقصته فتوفى.
* الحكم: لا نضع عليه طيباً ولا نغسل رأسه وفي رواية الغسل وكفونه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة على هيئة الإحرام ودا نهي للتحريم أو الكراهة.
* الفاء: دخلت على الوصف وهو المتأخر في كلام الشارع فاستفاد الفائدة لأن هو يبعث يوم القيامة على صفة الإحرام.

* **مثال: قول النبي ((عن شهداء غزوة أحد زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك))**

* الوصف: الشهيد في المعركة بين المسلمين وبين الكفار.
* الحكم: زملوهم بجروحهم لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه.
* الفاء: دخلت على الوصف في كلام الشارع، العلة لأن البعث يكون لهم على هذه الهيئة الريح أطيب من المسك.

*: أن يتقدم الحكم ويتأخر الوصف وتدخل الفاء على الثاني منهما والوصف في كلام الراوي وهذه الصورة لا يوجد لها مثال.**

لا يوجد لها مثال في الواقع وذلك لأن الراوي يحكي ما يحدث في الواقع والذي يحدث في الواقع هو تقدم الوصف وتأخر الحكم المترتب عليه فلا يتصور عقلاً أن يقول الراوي مثلاً (رُجم ماعز فزني) أو يقول (سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسهى). هذه الصورة لا يوجد لها مثال في الحقيقة والذي يحصل في الواقع هو تقدم الوصف وتأخر الحكم.

* **((القسم الأول: ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية وقيل: إذا كان مناسباً))**

* **س: ما الحكم لو اقترن الحكم بالوصف بدون الفاء؟ وهل غياب الفاء هل هذا يفيد العلية أم لا؟** اعلم أن فيها مذهبين:

* **المذهب الأول: ** هو مذهب الجمهور الذي اختاره القاضي البيضاوي: أن ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء يفيد العلية مطلقاً سواء أكان الوصف مناسباً أو غير مناسب.
* **المذهب الثاني: ** مذهب الآمدي وابن الحاجب: أنه يفيد العلية بشرط أن يكون الوصف مناسباً للحكم لو الوصف غير مناسب للحكم فلا يفيد العلية.

* **مثال يقول له: تصدق على فلان الفقير وأطعم فلان المسكين وأكرم العالم.

* الوصف: الفقر.

* الحكم: التصدق، والحكم مرتب على الوصف بدون فاء. السؤال هل ده يفيد العلية أم لا بدون الفاء، يفيد العلية يعني يفيد أن الوصف علة للحكم أم لا.
* الراجح:

****النص**

لنا: أنه قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم قبيح وليس لمجرد الأمر فإنه قد يحسن فهو لسبق التعليل.**

****الشرح:**

هذا دليل مذهب الجمهور. الشيخ البيضاوي يقول لو قال قائل (أكرم الجاهل وأهن العالم) هنا رتب حكم الإكرام على الجهل والجهل غير مناسب للحكم ورتب الإهانة على العلم والإهانة غير مناسبة للعلم الوصف هنا غير مناسب للحكم. * ****قبيح:** * أهل العرف أهل اللغة يستقبحون هذا القول من قائله لا يقبلهم هذا الكلام ويعدونه هذا من قبيح الكلام.

* ****وليس ذلك لمجرد الأمر؟** ** ليس استقبحهم له لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم فإن الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم قد يحسن في بعض الحالات مثل يحسن إكرام الجاهل لأدبه أو لحسن خلقه وإهانة العالم قد تستحسن إن فسق أو كان قليل الأدب أو إهانة العالم لبدعته. * **** ((فهو لسبق التعليل))** * **** أهل العرف واللغة استقبحوا هذا القول لأنه سبق إلى الفهم أو الذهن أن المتحدث عندما قال (أكرم الجاهل وأهن العالم) جعل الجهل علة للإكرام وجعل العلم علة للإهانة، والسبق إلى الفهم أمانة الحقيقة أي علامة على الحقيقة.**

****المستفاد من هذا الكلام السابق:** ** أن ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء يفيد العلية مع أن الوصف غير مناسب إذا الأولى أن يفيد العلية مع عندما يكون الوصف مناسباً كذلك، إذا لا يشترط أن يكون الحكم مناسباً للوصف.

**** (نص)**

قيل: الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالة في الكل.**

****قيل:** ** أي لا نسلم هذا الكلام لأن لو سلمنا في هذا المثال اللي هو {أكرم الجاهل وأهن العالم} ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء يفيد العلية مطلقاً لا كذلك وليس في كل مثال. أي ليس في كل صورة أو عاوز يقول الدليل أخص من الدعوى، لأن الدعوى عامة والدليل خاص، لأن دعوى الجمهور أن كل ترتيب للحكم على الوصف بدون الفاء يفيد العلية مطلقاً، والدليل خاص بهذا المثال فقط اللي هو {أكرم الجاهل وأهن العالم}.

مثل لو قال قائل طلاب كلية الشريعة مؤدبين طب أي دليك أن هما مؤدبين فقال أنا ب واحد فيهم بس واحد فقط، هنا الدعوى أعم والدليل أخص من الدعوى ولما يكون الدليل أخص من الدعوى مش ينفع.

مثلاً لو كنت محامي وتقدم للمحكمة دعوى مرتبة من عدة ادعاءات وتقول دليل الدعوى كذا وكذا والدليل يدل على جزء من الدعوى فالمحكمة لا تقبل هذا الكلام لأن الدليل أخص من الدعوى.

****** فلا تستلزم الدلالة في الكل: ****** أي الدليل أخص من الدعوى، أي أن المثال الذي ذكره الجمهور أن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية في هذا المثال فقط اللي هو {أكرم الجاهل وأهن العالم} فليس عام في كل مثال.

****النص** ((قلنا يجب دفعا للاشتراك))****

يعني يجب حمل ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء مطلقا سواء أكان الوصف مناسب للحكم أو غير مناسب يفيد العلية مطلقا دفعا للاشتراك، لأن لو ما حملنا على هذا المعنى هيتبقى اللفظ مشترك بين كونه يفيد العلية في بعض الأحوال ولا يفيد العلية في بعض الأحوال، ويكون هذا من باب الاشتراك اللفظي وكذا سيكون على خلاف الأصل لأن الأصل عدم الاشتراك اللفظي، لأن الأصل في الكلام الحقيقة والاشتراك أي أن اللفظ له معنيين أو أكثر ويستعمل في كل منهما استعمال حقيقي مثل لفظ العين - الماء والتي نبصر بها.

****الأدلة المختلف فيها** ##**

أي الأدلة التي حصل فيها خلاف بين الأصوليين، كل دليل أخذ به جماعة من الأصوليين ورده جماعة من الأصوليين لأجل ذلك سموها الأدلة المختلف فيها وفي الحقيقة الكل أخذ بها من الناحية العملية.

****الكتاب الثامن: **** في دلائل اختلف فيها وقسمه بابين: قسم هذا الكتاب إلى بابين والأدلة المختلف بها عشرة.

****الباب الأول: من الأدلة المقبولة. ****

****الأدلة المقبولة منها: **** الأدلة التي يترجح فيها جانب القبول عند البيضاوي والشافعية وهي ستة:

١- الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى ((الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)).

٢- قوله تعالى ((قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده)).

٣- (لا دخل لكم الخبيث) وعن قول الرسول "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

****القاضي قسم الكتاب الثامن إلى بابين: من الأدلة المختلف فيها. ****

١- باب في الأدلة المقبولة: أي التي يترجح فيها جانب القبول عند القاضي البيضاوي وجمهور الشافعية.

٢- باب في الأدلة المردودة: الأدلة التي يترجح فيها جانب الرد عند البيضاوي وجمهور الشافعية. ****((وهي ستة))****

****الأدلة المقبولة هي ستة: **** ١- الاستصحاب، ٢- الاستقراء، ٣- الأخذ بأقل ما قيل، ٤- المناسب المرسلة (المصالح المرسلة)، ٥- الأخذ بأقل ما قيل، ٦- فقد الدليل أو عدم الدليل.

****الأدلة المردودة عند البيضاوي: **** ١- الاستحسان، ٢- قول الصحابي.

****س:١: ما المراد بالأصل؟****

****٢- س: لمن يوجه هذه الحالة أي العنوان؟****

****٣- تقرير محل النزاع بين العلماء في هذه الحالة؟****

****٤- مذاهب العلماء في محل الخلاف؟****

****٥- دليل كل مذهب وما ورد عليه من مناقشات أو اعتراضات؟****

****٦- المذهب الراجح في هذه الحالة؟****

#

١- ****المراد بالأصل:**** يعني الدلالة المستمرة على جميع الأشياء الدلالة المستمرة قبل ورود الشرع أم بعد ورود الشرع؟

يوجد لدينا حالتين: الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع أي قبل أن يرسل الله الرسل وتنزل الشرائع

، والحالة الأخرى الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع بعد رسالة الرسل وتنزيل الشرائع.

****المعنى لدينا هنا:**** الأصل بعد ورود الشرع في الأشياء بعد ورود الشرع.

٢- ****لمن يرجع هذه الحالة أي العنوان:**** الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع. الأشياء بعد ورود الشرع، أما الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع ملناش دعوى بها لأننا لم نسأل الله عنها لأننا لم نكن مكلفين (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) هذا مذهب أهل السنة أما المعتزلة يقولون احنا محاسبين. ومع ذلك الأصوليين

اختلفوا في الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاث مذاهب:

* منهم من قال الأصل في الأشياء ما قبل ورود الشرع الإباحة أي الحاجات كلها حلال.

* ومنهم من قال الأصل في الأشياء التحريم أي الأشياء كلها حرام.

* ومذهب أهل السنة قال الأصل التوقف أي التوقف عن القول هي حلال ولا حرام لأن احنا مش مكلفين ولم يفت أهل السنة بقول في هذه الحالة.

****س: ما المقصود بالأشياء؟****

٣- ****تحرير محل النزاع بين الأصوليين؟****

الأشياء التي ورد فيها التحريم حرام باتفاق، والأشياء التي فيها دليل يدل على الحل حلال بالاتفاق، الخلاف بين العلماء في الأشياء التي لم يرد فيها نص لا بالحل ولا بالحرمة.

١- الجميع متفقون على أن الأشياء التي ورد فيها دليل حلال، حلال بالاتفاق.

٢- الجميع متفقون على أن الأشياء التي ورد فيها دليل حرمة، حرام بالاتفاق.

٣- الخلاف في الأشياء التي ليس فيها دليل حرمة ولا دليل إباحة هل هذه الأشياء تكون حلال أم حرام.

****٢) مذاهب العلماء في محل الخلاف.****

اختلف العلماء في الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:

* ****المذهب الأول:**** الأصل في الأشياء مطلقا الإباحة.

* ****المذهب الثاني:**** الأصل في الأشياء مطلقا التحريم.

* **المذهب الثالث: ** مذهب الجمهور والمختار للقاضي البيضاوي؛ فرقوا بين المنافع من الأشياء والمضار من الأشياء.

الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم.

****هوامش: **** سمي المذهب الأول والثاني للأجل ضعف المذهب المذهب الأول والثاني قالوا مطلقاً 1 من غير تفرقة بين النافع والضرر من الأشياء.

****>- دليل المذهب الأول -< ****

****القرآن: **** {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} ****وجه الدلالة: **** قوله تعالى (لكم) أن اللام في قوله تعالى (لكم) تفيد الملك على جهة الاختصاص النافع وما في قوله (ما في الأرض) تفيد العموم وهذا العموم مؤكد بقول الله تعالى (جميعاً).

يبقى الآية تدل على أن جميع المخلوقات الأرضية مملوكة للعباد على سبيل الانتفاع، وبما أنها مملوكة للعباد على سبيل الانتفاع إذن يكون الأصل في الأشياء الإباحة.

****اعتراض على الدليل:**

**** الجمهور يقولون:** إن هذا الكلام سليم وموافقين على عليه في المنافع أي الأشياء النافعة، لكن هذا الكلام غير سليم في المضار التي يترتب عليها ضرر حرام لقول النبي (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، فيكون الجمع بين الآية والحديث إن إحنا نقول أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم، الحديث مخصص لعموم الآية.

سابقاً تكلمنا عن مسألة الأصل باعتبارها الحالة الأولى من الأدلة المختلف فيها ، وقولنا أن الأدلة المختلف فيها الإمام البيضاوي قسمها إلى قسمين: الأدلة المقبولة أي التي يترجح فيها جانب القبول عند البخاري والشافعية ستة:

(١) الاستصحاب (٢) الاستقراء (٣) الأخذ بأقل ما قيل (٤) المناسب المرسل (٥) فقد الدليل. والأدلة المردودة أي التي يترجح فيها جانب الرد عند القاضي البيضاوي وعند جمهور الشافعية اثنين:

(١) الاستحسان (٢) قول الصحابي.

وقولنا الأصل هو الدلالة المستمرة لجميع الأشياء وهذا الاصطلاح على وعلي معنى آخر في القاعدة الكلية المستمرة.

****>- دليل المذهب الثاني -< ****

الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))

المعنى: اترك الشيء الذي يتشك فيه إلى الشيء الي أنت مش بتشك فيه.

****وجه الدلالة: **** أن من الأشياء ما لا يوجد فيه دليل لا بالحل ولا بالتحريم مؤدي للشبهة

والريبة، سيكون عنه شبهة هو حلال ولا حرام، وما يوجب الشبهة والشك والريبة منهي عنها شرعاً بنص هذا الحديث والنهي يفيد التحريم، إذن الأصل في الأشياء مطلقاً التحريم.

****رد على هذا الدليل:** ** هذا الكلام غير مسلم في المنافع لأن يعني هي الأشياء النافعة لاسيما بعد قيام الدليل على أن الأصل فيها المنافع الإباحة لقوله تعالى ((هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)) فيكون الحديث محمولاً على المضار جمعاً وتوفيقاً بين الدليلين.

ادله الجمهور *

****أدلة المذهب الثالث:** مذهب الجمهور وهو المختار للقاضي البيضاوي والذي اتبعه القاضي البيضاوي. ******

****>- أدلة المذهب الثالث <-****

****١- القرآن:** **** {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}.**

****وجه الدلالة:** ** أن ما في قوله تعالى (ما في الأرض) تفيد العموم وهذا العموم مؤكد بقوله تعالى جميعاً واللام في (لكم) تفيد الملك ومعنى الملك الاختصاص بالنافع فمعنى الآية أن جميع المخلوقات الأرضية هي مملوكة للعباد على سبيل الانتفاع، إذن الآية دالة على أن الأصل في المنافع الإباحة.

****٢- قوله تعالى:** **** {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}.**

****وجه الدلالة:** ** أن من خصائص (أمن) هنا استفهامه والاستفهام معناه طلب الفهم يعني حد يقول أنا مش فاهم عيد السؤال مرة أخرى والاستفهام أو طلب الفهم من حق الله مستحيل لأن الله تعالى عالم بكل شيء، إذن الاستفهام هنا على غير حقيقته، استفهام إنكاري المقصود به الذم للذي يمنع على من يحرم زينة الله التي أخرج للعباد، إذن الآية دالة على أن الزينة التي أخرجها الله للعباد وللطيبات التي خلقها حلال، فالأصل في أن الآية دالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة (المنافع الإباحة).

****٣- قوله تعالى:** **** ((أحل لكم الطيبات)).**

****وجه الدلالة:** ** أن الطيبات في الآية معناها المنافع المخلوقة للعباد وليس معناها المباحات وإلا لاستلزم التكرار في كلام الشارع وهو محال لأن التكرار عيب ينزه عنه كلام العقلاء ومن الناس فلان ينزه عنه كلام الشارع أولى

****اعتراض:** ******

قيل: على الأول اللام ليس لنفع كقوله تعالى: (وإن أسأتم فلها) (ولله ما في السموات).

اعترضوا على الدليل الأول من القرآن (الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) قالوا اللام الإتيان عندها لا تفيد اللام دي أنتوا بتقولوا اللام اللى في اللغة العربية موضوعة للملك وهذا الكلام غير صحيح لأن اللام بتيجي لغير الملك النفع، والدليل من القرآن (وإن أسأتم فلها) الإساءة ضد نفع جزاوه على النفس فبقى هنا اللام أتت للضر.

والدليل الآخر (ولله ما في السموات وما في الأرض) اللام هنا للملك فقط وليس للنفع لأن الله منزّه عن الانتفاع.

****قلنا: جواب****

يريد القول أن الأصل في اللام في اللغة العربية أنها للملك ومن الملك الاختصاص بالنافع وإذا استعملت اللام في غير النفع تكون مجازاً لأن المجاز خير من الاشتراك لو قولنا أن هيا تستعمل في النفع وغير النفع يبقى مشترك لفظي وعند تعارض اللفظ بين الاشتراك اللفظي والمجاز يكون المجاز خير من الاشتراك فهي مجاز لأن العرب قالوا للجمل للفرس الي قام للفرس وهو الفرس لا يملك لأن هو حيوان الممكن أن هو يختص بنفعه فاللام إذا استعملت في غير الملك تكون جواباً.

****قيل: المراد الاستدلال.****

سلمنا أن اللام في اللغة كما تقولون معناها الملك ومن الملك الاختصاص بالنافع لكن العموم في الآية مطلق والمطلق يسقط يتحقق بأي صورة أو فرد من أفرادهِ وصورة لأن المطلق معناه الفرض الشائع منه، فالمراد بالانتفاع بالمخلوقات في الآية الاستدلال بوجود المخلوقات على وجود الخالق أو الصانع في هذا نفع عظيم وليس المراد بها الإباحة.

****قلنا: هذا حاصل من نفسه فيحمل على غيره.****

****الجواب:**** إن الاستدلال بوجود المخلوقات على وجود الخالق أو الصانع حاصل لكل عاقل ما قبل نزول الآية لأن كل عاقل يستطيع أن يستدل من نفسه بنفسه على خالقه فيحمل الانتفاع المذكور في الآية على غير النفع الاستدلال الي هو الانتفاع بالموجودات بالمباحات تكثر للفائدة في كلام الله تعالى.

****>- وفي المضار التحريم لقوله (ص) (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) <-****

استدل الجمهور على الشق الثاني من الدعوى التي هي الأصل المختار في المضار التحريم بقول النبي (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) **ووجه الدلالة من الحديث أن النفي في الحديث ليس متوجهاً إلى وقوع الضرر ولا موجهاً إلى إمكان الضرر وإلا لكان النفي كذباً في خبر الشارع والكذب في خبر الشارع محال لأن الضرر واقع وممكن وكل يوم يحدث،** إذن النفي في الحديث ليس على حقيقته وإنما المراد به النهي فمعنى الحديث لا تضروا أنفسكم ولا تضروا غيركم، فيكون الحديث دل على أن إلحاق الضرر بالنفس أو الغير حرام ومن ثم يكون الحديث دال على أن الأصل في المضار التحريم وهو المدعى.

****>- الأسئلة <-****

قال البيضاوي الباب الأول من المقبول منها وهى ستة الأول الأصل في المنافع الإباحة إلى قوله قلنا هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره، اقرأ هذا النص بعناية ثم أجب النص مبيناً ما يلي

1:

1- ما معنى المراد بالأصل هنا؟

٢- تحرير محل النزاع بين العلماء في هذه المسألة؟

٣- حل المراد من كلام البيضاوي قبل ورود الشرع أم بعد ورود الشرع؟ صل بعد ورود الشرع.

٤- مذاهب العلماء في هذه المسألة ؟ ثلاث مذاهب.

٥- دليل كل مذهب؟

٦- المناقشات والاعتراضات الموجهة إلى كل دليل مع الجواب عنها؟

٧- المذهب الراجح من وجهة نظرك في هذه المسألة على ضوء دراستك لشرح الأسنوي؟ قول الجمهور.

****زيادة من الدكتور ليست محل امتحان:****

١- ****الاستصحاب:**** استصحاب ما طلب لغة: طلب الصلبة والصبغة معناها الملازمة والمقارنة، أما الاصطلاح: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول بناءً لعدم وجود ما يصلح للتغيير.
تعريف الاصطلاح آخر للحكم بوجود بقاء ما كان على ما كان لعدم وجود ما يصلح لتغيير

تم الانتهاء من مسأله الثالثه مساله الايماء

ومساله الادله المختلف فيها

اعداد صلاح دعبس